

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 150/2533

กรมสรรพากร

โจทก์

นายประวงศ์ สาทรกิจ กับพวก

จำเลย

นายวสันต์ชัย วัฒนวงศ์วิสุทธิ ทนาย

จำเลยที่ 2 ที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 อุทธรณ์ มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 49)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 รวมกับชำระค่าภาษีอากรจำนวน 272,178.52 บาท แก่โจทก์โดยให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบไม่เกิน 20,610 บาท และจำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบไม่เกิน 22,400 บาท ฯลฯ

โจทก์และจำเลยที่ 2 ที่ 3 อุทธรณ์ (อันดับ 45,46 แผ่นที่ 4)

ทนายจำเลยที่ 2 ที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 46 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 ที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าภาษีที่แต่ละคนจะต้องร่วมรับผิดชอบชำระตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางมาให้เป็นที่น่าพอใจและภายในเวลาที่ศาลภาษีอากรกลางกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์มิฉะนั้นให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 ที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าภาษีที่แต่ละคนจะต้องร่วมรับผิดชอบชำระตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางมาให้เป็นที่น่าพอใจและภายในเวลาที่ศาลภาษีอากรกลางกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์มิฉะนั้นให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(เดชา สุวรรณโณ-อุดม เฟื่องฟุ้ง-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>